



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/458/2021
מס' בקשה: 6/459/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

- המבקשים:
1. פנינה טאומן
 2. יצחק טאומן
- באמצעות ב"כ עו"ד אליהו שרגא
- נגד
- המשיבים:
1. שפרינצא קליין
 2. מרדכי קליין
- באמצעות ב"כ עו"ד דרך אשר

החלטה

לפניי בקשה למתן צו מניעה זמני, המורה למשיבים ולמי מטעמם שלא לבצע כל עבודה, שעניינה בנייה, או הכנה לבנייה, לרבות עבודות מסגרות בבית המשותף ברחוב הרב לוי מרישא 17-19 בבני-ברק, הידוע כחלקה 642 בגוש 6192 (להלן-"הבית המשותף").

ייאמר כבר עתה, כי עבודות הבנייה עניינן בבניית סוכה, אשר מחוברת בעוגני פלדה לקירות הבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/458/2021
מס' בקשה: 6/459/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רקע והצדדים לבקשה

1. למבקשים הערת אזהרה והם ראויים להירשם כבעלי זכויות לדירה בקומת הקרקע בבית המשותף ואילו למשיבים גם הערת אזהרה והם ראויים להירשם כבעלי זכויות לדירה בקומה הראשונה בבית המשותף.
2. בתאריך כ"ג באב תשפ"א (1.8.2021), ניתן על ידי צו ארעי להפסקת העבודות שהחלו המשיבים לבצע (עד למתן החלטה אחרת), וקבעתי דיון בבקשה במעמד שני הצדדים. לבקשת הצדדים, הדיון נדחה תוך הסכמתם להותרת הצו הארעי על כנו עד למתן החלטה אחרת.
3. בתאריך ו' בתשרי תשפ"ב (12.9.2021), הגישו המשיבים את תגובתם לבקשה, ובתאריך ח' בתשרי תשפ"ב (14.9.2021), התקיים דיון במעמד הצדדים, במסגרתו נחקרו הצדדים על תצהיריהם, לאחריו סיכמו את טענותיהם בעל-פה.

תמצית טענות המבקשים:

4. ביום שישי בתאריך כ"א באב תשפ"א (30.7.2021), החלו המשיבים, בביצוע עבודת בנייה לשם בניית סוכה בגודל של 18 מ"ר, בחזית הבית המשותף, דבר המהווה הרחבת דירת המשיבים, כל זאת בניגוד לדיון, לרבות ללא היתר בנייה כדיון, וללא קבלת הסכמת בעלי הדירות כדרישת הדיון.
5. המשיבים פועלים בכל כוחם לבצע את עבודת הבנייה, ולשם כך הם שכרו מנוף ובעלי מקצוע והחלו לקבוע עוגנים ברכוש המשותף בבית המשותף.
6. המשך ביצוע העבודות על ידי המשיבים או מי מטעמם, יגרום למבקשים נזק בלתי הפיך, במיוחד בשעה שהמשיבים לא הגישו תכנית בנייה מסודרת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/458/2021
מס' בקשה: 6/459/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לוועדה המקומית לתכנון ובניה כדי לקבל היתר לכך, ואף לא הציגו בכתב כל תכנית שאותה אישר מהנדס בנייה, לפיה בניה שכזו לא תהווה סכנה לא לצדדים ולא לצדדים שלישיים.

7. הסוכה אותה מעוניינים המשיבים לבנות, אינה סוכה ארעית, אלא מדובר בבנייה החורגת מקו בניין, ויסודותיה של הסוכה, מעוגנים דרך קבע לקירות הבית המשותף, כאשר מטרתם האמיתית של המשיבים, היא להרחיב את דירתם, ולכך נדרש הן היתר בניה מטעם הרשות התכנונית של עיריית בני-ברק, והן הסכמת בעלי הדירות ועמידה ברוב הדרוש לפי חוק המקרקעין.

8. המבקשים קנו את דירתם לה מוצמדת החצר ובה הם בונים מידי שנה את סוכתם. אם לא יינתן צו מניעה נגד המשיבים, יבנו אלו סוכה קבועה מעל לסוכת המבקשים, והדבר יגרום לפסילה הלכתית של סוכת המבקשים.

9. המשיבים קנו את דירתם, ולה מוצמדת סוכה כשרה בגודל הוא 4 מ"ר ואין כל נפקות לכך שמשפחת המשיבים מונה 11 נפשות.

10. תיקון מספר 101 לחוק התכנון והבניה, במסגרתו ניתן פטור מהיתר למבנים זמניים כגון סוכה, לא חל בענייננו, שעה שהסוכה אותם מעוניינים המשיבים לבנות, אינה סוכה ארעית, אלא מבנה שסוטה מקו הבניין, ולמעשה תלוי באוויר בגובה של מספר מטרים ונתמך בחיבור של קבע על גבי קורות בטון לרכוש המשותף. מה עוד שהמשיבים לא הראו כי פעלו בהתאם לדיני התכנון, ואף לא שלחו כל הודעה לרשות המקומית, בהתאם לדרישת התיקון.

11. אשר למאזן הנוחות, מוסיפים המבקשים כי למשיבים לא ייגרם כל נזק ממתן הצו, שכן יש להם כאמור כבר סוכה כשרה בדירתם, אך מנגד, ככל שלא יינתן הצו המבוקש, הבנייה המבוקשת על ידי המשיבים, תיצור מצב עובדתי שיהיה קשה להשיבו לקדמותו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/458/2021
מס' בקשה: 6/459/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תמצית טענות המשיבים:

12. על המבקשים היה להגיש את התובענה העיקרית בתוך שבעה ימים, ומשלא עשו זאת, היה על הצו הארעי לפקוע.
13. אין מקום לבקשה, שעה שהבניה המתוכננת היא לבניית סוכה זמנית שתפורק לאחר חג הסוכות. אף ההנחיות המרחביות של עיריית בני-ברק, מתירות בניית סוכה, ללא צורך בהיתר בנייה.
14. בניית הסוכה תיעשה על ידי אחת החברות המובילות בתחום זה, ובפיקוח מהנדסים מומחים בתחום. מה עוד שבניית הסוכה לא תפגע קניינית במבקשים.
15. המבקשים לא פנו בתום לב. שכן הם בעצמם בנו בעבר בנייה שלא כדין בבית המשותף. מה עוד שהמבקשים לא הציגו כל היתר בניה המאפשר להם לעשות שימוש ייחודי בחצר, שהיא למעשה חצר הבית המשותף. כך שאם תתקבל הבקשה, ייצא חוטא נשכר.
16. אף מאזן הנוחות פועל לטובת המשיבים, שכן משפחת המשיבים מונה 11 נפשות. מתן הצו הזמני בסמוך לחג הסוכות, יגרום למשיבים נזק רב, ויאלץ אותם לעזוב את דירתם כדי שיוכלו לשבת בסוכה כדין. המשיבים השקיעו כספים רבים בבניית הסוכה כך שהיא תיבנה על ידי חברה שזו תחום מומחיותה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/458/2021
מס' בקשה: 6/459/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

המסגרת הנורמטיבית – צו מניעה זמני

17. תכליתם של סעדים זמניים מוסברת בתקנה 94 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: "התקנות") הקובעת כי "מטרת הסעד הזמני היא להבטיח זכות לכאורה במהלך ההליך המשפטי ואת קיומו התקין והיעיל של ההליך או את ביצועו הראוי של פסק הדין".

18. בהתאם להוראות התקנות, בבוא הערכאה הדיונית להחליט בדבר מתן סעד זמני, יעמדו מול עיניה השיקולים הבאים: **סיכויי התביעה וקיום ראיות מספיקות לכאורה** לקיומה של עילת התביעה; נחיצות הסעד הזמני להשגת המטרה ובכלל האמור כי הסעד נדרש לשם שמירה על המצב הקיים וכי הוא הכרחי עוד בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה (תקנה 95(ב) ו- (ג)); בחינת מאזן הנוחות ושיקולים שביושר ובכללם תום לב הצדדים, הן לעניין ההליך והן לעניין הבקשה, ולרבות התייחסות קונקרטית לשיהוי (תקנה 95(ד)(3)).

19. כלומר, בהכרעה בבקשה למתן סעד זמני יש לשקול שלושה שיקולים עיקריים: הראשון, קיומה לכאורה של עילת תביעה, כאשר די בכך שהערכאה הדיונית תשתכנע כי התובענה מעלה לכאורה שאלה רצינית ואיננה בגדר תביעת סרק; השני הוא מאזן הנוחות שבו ייבדק הנזק שעשוי להיגרם למבקש אם לא יינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שייגרם למשיב אם יינתן הסעד הזמני וכן נזק שעלול להיגרם לצד שלישי; השלישי, הוא שיקול שביושר ובצדק (ראו רע"א 645/21 פלונית נ' פלונית, בפסקה 4 (נבו, 21.2.2021); אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי עמוד 711 (מהדורה 13, 2020)).

20. יצוין כי התיקונים שנעשו בפרק הסעדים הזמניים במסגרת התקנות, הם ברובם תיקונים נקודתיים ושינויי נוסח בלבד. הסיבה לכך היא שבמסגרת תיקון מספר 6 של התקנות הישנות משנת 2001 תוקן פרק הסעדים הזמניים באופן נרחב. (רע"א 1556/21 מיכאל (מיקי) עירון נ' עו"ד אלון שפירא בר-אור, בפסקה 13 (נבו, 22.04.2021); יששכר רוזן-צבי, הרפורמה בסדר הדין האזרחי: מורה נבוכים, 24



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/458/2021
מס' בקשה: 6/459/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(2021), ומשכך הפסיקה שהתייחסה לתקנות בנוסחן הקודם, עודנה רלבנטית גם לתקנות הקיימות וקובעת, בין היתר, כי בין שני השיקולים הראשונים (עילת תביעה ומאזן הנוחות) מתקיים **"מקבילית כוחות"**, וכך ככל שהערכאה הדיונית תתרשם כי סיכויי המבקש לזכות בתביעתו גבוהים, תפחת הדרישה בדבר מאזן הנוחות ולהיפך (רע"א 343/21 אליהו יפרח נ' רשות מקרקעי ישראל, בפסקה 8 (נבו, 09.05.2021); רע"א 7396/16 גרין נט מחזור וטיפול בפסולת בע"מ נ' עיריית ירושלים (נבו, 22.11.2016); רע"א 8734/13 עבדאללה נ' מדינת ישראל רשות מקרקעי ישראל (נבו, 21.1.2014); רע"א 706/09 קופת חולים מאוחדת נ' המרכז הכירורגי ירושלים (נבו, 10.3.2009)).

21. עוד נקבע כי גם השיקול השלישי (יושר וצדק) עשוי להכריע את הכף על אף התנאים האחרים (ר' רע"א 6658/09 מולטילוק בע"מ נ' רב בריח תעשיות בע"מ (פורסם בנבו, 12.1.2010); רע"א 6685/17 הר של הצלחה וברכה בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (נבו 10.9.2017)).

22. יש להדגיש, כי על המבקש, בכל מקרה, לעמוד ברף מינימאלי בנוגע לכל אחד מן התנאים בנפרד, שאם לא כן, לא יינתן לו הסעד זמני (רע"א 2826/06 שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ (נבו, 20.4.2006)).

מן הכלל אל הפרט

סיכויי התביעה

23. השאלה הראשונה והמהותית אותה יש לבחון היא שאלת סיכויי התביעה.

24. יודגש כי בחינת סיכויי ההליך, בשלב זה, היא **לכאורית בלבד** כך שכוחה יפה לשאלת הסעד הזמני בלבד והיא אינה אמורה ואינה משקפת עמדה נחרצת לגבי סיכויי ההליך העיקרי (ע"א 6994/00 בנק מרכנתיל דיסקונט נ' אמר פ"ד נו(1) 529).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/458/2021
מס' בקשה: 6/459/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

25. לעניין זה, ובזהירות המתבקשת נוכח השלב בו מצוי ההליך, לאחר עיון בטענות הצדדים, אני מוצא כי המבקשים הציגו ראיות מספיקות לכאורה לקיומה של עילת תביעה. ואסביר.

26. אין מחלוקת בין הצדדים, כי עבודות הבנייה שמבצעים המשיבים לשם בניית סוכתם, הן עבודות הדורשות שימוש בקירות הבית המשותפים. וכך הסביר בעדותו המשיב 2, את אופן בניית הסוכה:

ת. כמו שציירתי בציור, סוכה של 2.60 על 5.70 שמתקפלת. החלק בצד ימין שהוא בערך 1.8 מ' שם היתה צריכה להיות הסוכה, וצד שמאל שמעל משפחת טאומן היה צריך להיות ריבועים בפתחים של 80X80 ס"מ, עובי הברזל הוא 5 ס"מ, ולמעשה הוא לא פוסל את הסוכה של משפחת טאומן. הלכתי לצד שמאל כי שם יש עמוד בטון שם אפשר לחבר את ולעגן את כבל הפלדה.

ש. למה הוצרכו הריבועים?

ת. בגלל שיש מפתח של 2.6 מ' הם היו צריכים ריבועים לחיזוק המסגרת. תוך כדי בניה ביום שישי כשהתחיל הוויכוח, המתקין הרים טלפון למהנדס לשאול אותו אם ניתן להוריד את הריבועים בשביל שנוכל להמשיך את העבודה. המהנדס אמר בשום אופן אי אפשר לשנות משום דבר.

ש. כלומר הריבועים האלו יישארו קבועים במקום הזה לחיזוק?

ת. כן. (עמודים 6-7 לפרוטוקול הדיון מתאריך 14.9.2021)

27. כלומר, אין לפנינו מקרה של בניית סוכה "רגילה" שמוצבת בחצר הבית המשותף לימי הסוכות, אלא במבנה שאף המשיבים ראו צורך להתייעץ עם מהנדס במהלך הקמתו, שלפחות חלקו עתיד להישאר במקומו על גבי הקירות החיצוניים בבית המשותף, במהלך כל ימות השנה.

28. המשיב 2 אף הודה בהגינותו כי ככל שיתאפשר לו, בכוונתו להשתמש במבנה כל ימות השנה.

ש. אתה טוען שכל החלק הגדול הוא חיזוק לחלק הקטן?



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/458/2021
מס' בקשה: 6/459/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ת. בחלק של הריבועים הגדול לא יונח פלטה. אם משפחת טאומן יאשרו לעשות שם רצפה ולהשתמש בה נשתמש, ואם לא, אז לא.
ש. אתה מעוניין בשימוש כל השנה?
ת. רק אם תהיה הסכמה ממשפ' טאומן.
(עמוד 7 לפרוטוקול הדיון מתאריך 14.9.2021)

29. סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – "חוק המקרקעין"), קובע כך:

(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.
(ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו.

30. הרכוש המשותף הוגדר בפרק ו'1 לחוק המקרקעין כך: "כל חלקי הבית חוץ מהדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת". מדובר אפוא, בהגדרה שיוויונית, הקובעת כי חלקי הבית המשותף שאינם דירות נכללים ב"רכוש המשותף".

31. פגיעה ברכוש המשותף מפורשת בפסיקה באופן רחב, והיא כוללת כל פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית, כפי שהייתה בגמר הבניה, לרבות שינוי דמותו הארכיטקטונית או שיבוש שלמותו הסימטרית והאסתטית אין כל נפקות לשאלה אם מדובר בפגיעה קטנה או גדולה, והאם היא ניתנת לפיצוי נאות או לא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/458/2021
מס' בקשה: 6/459/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

[ע"א 136/63 לווינהיים נ' שורצמן, פ"ד יז(3) 1722, 1725 (1963); ע"א 515/65 רובנסקי נ' גלסברג, פ"ד כ(2) 290; ע"א 395/74 לוי נ' סמואל פ"ד כט(2) 39 (1975)].

32. אומנם כל בעל דירה בבית משותף רשאי לעשות שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף, בלי שיידרש להסכמת מי מבעלי הדירות בבית המשותף על מוסדותיו [ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה, פ"ד לז(4) 737, 740-741 (1983); ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פד"י כח 645 (1); ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג, פד"י כח(2) 817]; ע"א 458/82 וילנר נ' גולני, פד"י מב, 49 (1)]. אך שימוש יהא סביר ורגיל ככל שעומד בתנאים המצטברים הבאים: האחד, השימוש תואם את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף. השני, השימוש אינו מונע שימוש דומה מדיירים אחרים בבית המשותף ואינו עולה כדי תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף [רע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף, פ"ד מח(5) 550, 562-563 (1994); רע"א 9645/16 איסק נ' נחמיאס, (נבו, 10.1.2017); מ' דויטש קניין, כרך א', תשנ"ז-1997, 707-705; י' ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף, תשנ"ז-1997, 488-490; א. אייזנשטיין "ייסודות והלכות בדיני מקרקעין", חלק שלישי – בתים משותפים, תשס"א - 2001, 102].

33. לכן, ככל שמדובר בבניית סוכה - שנבנית לצורך חג הסוכות, ומפורקת מייד בסיום החג, וכך לאחר פירוקה - אין כל פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה של הרכוש המשותף, כפי שהיתה בעת גמר הבניה - אין צורך בהסכמת השכנים, שכן בניית סוכה ארעית שכזו, מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף. אך המקרה שלפניי, לכאורה, אינו כזה. ומשכך באופן לכאורי, היו צריכים המשיבים להוכיח כי קיבלו את הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף, לפני התחלת הבנייה, אך הסכמה כזו, לא הוצגה על ידם.

34. בשלב זה, אינני רואה מקום להידרש לסוגיית הרוב הדרוש של הסכמת בעלי הדירות, ואני משאיר עניין זה להתברר במסגרת ההליך העיקרי. אוסיף רק כי ככלל כל פעולה המשנה את זכויות בעלי הדירות בבית המשותף באופן מהותי דורשת הסכמת של כלל בעלי הדירות (ראו סעיף 62 (א) לחוק המקרקעין). אלא שהמחוקק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/458/2021
מס' בקשה: 6/459/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ראה לנכון להקל במקרים מסוימים, וכך לא יהיה צורך בהסכמת כל בעלי הדירות. כך למשל, במסגרת סעיף 71 המופיע בסימן ג' 1 לחוק המקרקעין, שכותרתו "שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה", הסדיר המחוקק את האפשרות לבצע שינויים מסוימים ברכוש המשותף, לרבות הרחבת דירה, גם אם אין הסכמה לכך מצד כל בעלי הדירות, אלא רק מצד רוב מיוחד של בעלי הדירות. סעיף 71 (א) לחוק המקרקעין, קובע כי נדרשת הסכמת מי שבבעלותם 75% מהדירות ו-66% מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, אלא אם הרחבת הדירה היא לשם בניית מרחב מוגן דירתי (ממ"ד) או מרחב מוגן קומתי (ממ"ק), או אז נדרשת הסכמה מופחתת עוד יותר של מי שבבעלותם 60% מהדירות בלבד.

35. יושם אל לב, כי המחוקק ראה לנכון לקבוע באופן מפורש כי **"לא תתקבל החלטת הרחבה שיש בה כדי למנוע מבעל דירה את האפשרות לבנות סוכה, אם נהג לעשות כן לפני ההחלטה"**. בשלב זה, אינני מוצא מקום להידרש לטענות המבקשים כי סוכתם המיועדת של המשיבים, תגרום לכך שסוכתם של המבקשים, כפי שהיא ממוקמת בשנים האחרונות, לא תהיה כשרה.

36. לא נעלמה מעיניי, טענת המשיבים לפיה אין צורך בהיתר בנייה לצורך הקמת סוכה, וכן טענתם כי במסגרת ההנחיות המרחביות שהוציאה עיריית בני-ברק בעקבות תיקון מספר 101 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 (להלן – **"חוק התכנון והבניה"**), אין כלל צורך בהוראות מיוחדות ובהיתר לבניית סוכה ובלבד שהיא תבנה לצורך חג הסוכות. אלא שטענותיהם אלו, קשורות להיבט התכנוני ולא להיבט הקנייני. אין להשוות בין השיקולים הנוגעים לדיני התכנון והבניה לבין השיקולים הנוגעים ליישום הוראות הקניין בחוק המקרקעין. לפיכך, סמכות מוסדות התכנון מוגבלת לדיון בשאלות תכנוניות, ואין הם מוסמכים לדון בשאלות קנייניות [בג"ץ 1578/90 **הלן אייזן נ' הועדה המקומית לתכנון לבניה ת"א** (נבו 24.10.1990); עע"מ 3493/08 **אפרים שחמון נ' רשות הרישוי המקומית לתכנון ובניה תל אביב - יפו**, בפסקה 20 (נבו, 13.12.2010); עע"מ 2832/09 **הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים נ' בני אליעזר בע"מ**, בפסקה יב (נבו 09.01.2011); מ' בניאן דיני מקרקעין עקרוניות והלכות (2002), 754-755].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/458/2021
מס' בקשה: 6/459/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

37. למעלה מהצורך אציין כי אף תיקון מספר 101 לחוק התכנון והבניה, לא יכול לסייע למשיבים. שכן, אחד מהתנאים לכך שמבנה זמני כגון סוכה, יהיה פטור מהיתר, הוא כי המבנה "מוצב על הקרקע". ואילו המבנה שלפנינו, הוא מבנה תלוי שאינו מוצב על הקרקע. יובהר כי הנחיות מרחביות, של רשות מקומית, אינן יכולות לסתור את החוק. שכן, סעיף 145ד (א) לחוק התכנון והבניה שכותרתו "הנחיות מרחביות", קובע באופן מפורש כי: "ועדה מקומית רשאית לקבוע הנחיות מרחביות למרחב התכנון שלה בעניינים המפורטים בסעיף קטן (ב), ובלבד שאין בהן סתירה להוראות תכנית או להוראות לפי חוק זה". (ההדגשות אינן במקור). וכן, המשיבים לא הראו כי הם פעלו בהתאם להוראות דיני התכנון, ולא הציגו בפניי כל מסמך לפיו הם מסרו דיווח על אודות בניית המבנה לרשות המקומית כדרישת החוק [ראו תקנה 25 לתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) תשע"ד - 2014].

38. לכן, בלי לקבוע מסמרות, ובכל הזהירות המתבקשת בשלב זה של ההליך, המבקשים הציגו ראיות מספיקות לקיומה של עילת תביעה לכאורה, ומנגד ראיות אלו לא נסתרו על ידי המשיבים.

39. כמו כן, לא מצאתי לקבל את טענת המשיבים, לפיה משלא הוגשה התביעה הראשית, בתוך שבעה ימים, היה על הצו הארעי להתבטל. שכן, המשיבים עצמם פנו בבקשה להארכת מועד להגשת תגובתם ולדחיית מועד הדיון, תוך שהם מציינים כי הם מסכימים להשאתו של הצו הארעי על כנו עד למתן החלטה אחרת. זאת ועוד, בהחלטתי מתאריך 31.8.2021, הוריתי למבקשים להגיש את התביעה בהליך העיקרי עד לתאריך 12.9.2021, שאם לא כן אבטל את הצו. ואכן, התביעה בהליך העיקרי הוגשה בתאריך 9.9.2021.

40. לפני סיום חלק זה, אפנה לדבריו החשובים של הרב הגאון יצחק זילברשטיין, "פניני חשוקי חמד, על סדר פרשיות התורה":

שאלה: מה הדין כאשר ראובן דייר בבית משותף, סוכתו צרה מלהכיל את כל בני ביתו, ולכן הוא רוצה להעמיד עמודי ברזל קבועים בחצר המשותפת ועליהם יבנה סוכתו. שמעון שכנו מתנגד וטוען שהעמודים מכערים את חזות הבנין. ואם ראובן רוצה, שיבנה את סוכתו למטה בחצר. ועתה באים שניהם לדין, ראובן טוען ששמעון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/458/2021
מס' בקשה: 6/459/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הוא צר עין ושכן רע, ונוהג כמדת סדום. ושמעון טוען שהוא מתכוון רק לטובה, כדי שהבנין לא יתכער, ואסור לראובן להקפיד עליו, הצדק עם מי?

תשובה: נראה שגם אם הוא במקום מצוה לבנות סוכה, ואפילו לא יהיה לראובן מקום אחר לבנות סוכה, אסור לו להעמיד עמודים בצורה כזאת שיכערו את הבנין, על חשבון השכנים, וילך בחג הסוכות לאכול אצל השכנים, ואם אין לו סוכה הרי הוא פטור מהמצוה, אבל לא יבנה על חשבון אחרים. ואסור לראובן להקפיד על כך, שהרי לא נאמר בתורה זכות תרעומת על אדם שאינו מעניק לחברו מתנה, וכאן שמעון לא עשה כל רעה לראובן אלא שלא הסכים לתת לו מתנה. ויעוין במסכת בבא מציעא (דף עה ע"ב) השוכר את האומנין והטעו זה את זה אין להם זה על זה אלא תרעומת. הרי חזינן שיש דינים מיוחדים מתי מותר לאדם שיהיה לו תרעומת על חבירו, ולא התירו אלא במקום שחבירו גרם לו הפסד, ולא כאשר יש צדק בדברי חבירו. וכיוצא בזה כתב החפץ חיים (הלכות לה"ר כלל ה ס"א) מי שלא עשה לחבירו רעה, אלא שנמנע מלהטיב, ההולך ומגנה אותו בפני אנשים, הרי זה לשון הרע, ואפילו אם נתברר גם כן אצלו שהיה יכול להטיב עמו הטובה הזאת, אך לא הטיבו מפני רוע טבעו, עיי"ש. ונראה דאפילו לדבר אל שמעון בחומרא ולהפציר בו רבות עד שיהא מוכרח להסכים, יש בזה חשש לא תחמוד, וכמו שכתב הרמב"ם (פ"א מהלכות גזילה ה"ט) כל החומד... של חברו... ויכביר עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו, אע"פ שנתן לו דמים רבים, הרי זה עובר בלא תעשה של לא תחמוד.

מאזן הנוחות

41. אף מאזן הנוחות, פועל לטובת המבקשים. בשלב זה, טרם החלה עיקר הבנייה וככל שהיא תתקדם, יהיה קשה להשיב את המצב לקדמותו, מה שעלול ליצור תוצאה בלתי הפיכה אשר תייתר את הדיון בהליך העיקרי. מנגד, ככל שבסופו של ההליך ייקבע כי המשיבים עומדים גם בתנאים הקנייניים ולא רק התכנוניים, תוכל הבנייה להתבצע, כאשר עיכוב הבנייה, והנזק שייגרם למשיבים, יכול להתבטא בפיצוי כספי.

42. וכן, אין מחלוקת כי למשיבים סוכה כשרה שבה הם יכולים לחגוג את חג הסוכות. אומנם, מדובר בסוכה בגודל של 4 מ"ר, ואין היא יכולה להכיל את כל משפחת המשיבים. עם זאת, במאזן הנוחות, די בכך כי יש בידם האפשרות לשבת בסוכה, אם כי בצפיפות, כדי שמאזן הנוחות יפעל לטובת המבקשים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/458/2021
מס' בקשה: 6/459/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שיקול שביושר ובצדק

43. אשר לשיקולי היושר והצדק, הפסיקה הכירה בכך כי יש ליתן משקל למועד בו פנה מבקש הסעד בבקשה. כידוע, הערכאה הדיונית לא תיעתר לבקשה למתן סעד זמני מקום שבו לא שוכנע כי דוחק הנסיבות מחייב התערבות שיפוטית מוקדמת עוד בטרם הוכרעה התובענה.
44. לפיכך, הגשת בקשה למתן סעד זמני בשיהוי, חותרת תחת הטענה בדבר הדחיפות במתן הסעד והיא יכולה לשמש ראיה לסתירת טענות מבקש הסעד בדבר חיוניותו ונחיצותו המיידית (ראו למשל רע"א 8630/05 **ניר שיתופי אגודה ארצית להתיישבות עובדי נ' עיריית הוד השרון**, בפסקה 6 (נבו 10.04.2007)).
45. ובמיושם לענייננו - המשיבים לא חלקו על טענת המבקשים לפיה הבקשה הוגשה מייד לאחר תחילת עבודות הבנייה - כאשר עובר להגשת הבקשה, נעשו ניסיונות מצד המבקשים לעצור את המשך הבנייה באמצעות פנייה הן למשיבים הן לרשות המקומית והן לקבלן המבצע את העבודות. לכן לא מצאתי כי היה שיהוי בהתנהלות המבקשים.
46. לא מצאתי גם חוסר תום לב בהתנהלות המבקשים. העובדה כי בעבר ביצעו המבקשים בנייה בניגוד לדין (בניית גג אסכורית), אך מנגד לא נסתרה טענתם כי הם הרסו את הבנייה לפני כחמש שנים לאחר פניית המשיבים אליהם, וכך אין בה כדי לפגום בדרישת תום הלב. וכן, לא מצאתי כי המבקשים עושים שימוש ייחודי בחצר בניגוד לדין. במהלך הדיון הציגו לי המבקשים את הסכם הרכישה ואת ההצמדות לדירה שאותה רכשו, ולכאורה, למבקשים יש הצמדה של חצר הבית המשותף לדירתם. בשלב זה, איני קובע מסמרות בעניין זה, אולם די בכך לצורך הבקשה שלפניי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/458/2021
מס' בקשה: 6/459/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סוף דבר

47. מצאתי כי המבקשים עומדים בכל התנאים לקבלת הסעד הזמני המבוקש.
48. לעניין התנאים להפעלת הסעד הזמני - כידוע, בהתאם לתקנה 96 (א) לתקנות "סעד זמני יותנה בהתחייבות עצמית של המבקש לפיצוי כמפורט בתקנת משנה .. וכן בערובה... לשם פיצוי בשל כל נזק שייגרם למי שמופנה אליו הצו כתוצאה ממתן הצו הזמני, אם יפקע הצו או יצומצם היקפו" עם זאת, תקנה 96(ג) לתקנות קובעת כי "...אולם בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים, לפטור את המבקש מהפקדת ערובה, אם סבר שהדבר צודק וראוי בנסיבות העניין..."
49. בנסיבות העניין ולאחר ששקלתי את טענות הצדדים, אני מורה כי בנוסף להתחייבות העצמית עליה כבר חתמו המבקשים, יפקידו המבקשים בתוך 14 ימים מיום מתן החלטה זו, ערובה בסך של 15,000 ₪ במזומן או בערבות בנקאית אוטונומית, לפיצוי כל נזק שיגרם למשיבים בשל מתן הצו, אם תפסק התובענה, או יפקע הצו מסיבה אחרת.
50. נוכח כל האמור לעיל, ניתן בזאת צו מניעה זמני האוסר על המשיבים או מי מטעמם לבצע עבודות בנייה מכל סוג שהוא בבית המשותף, ברחוב הרב לוי מרישא 19-17 בבני-ברק, הידוע כחלקה 642 בגוש 6192 צו זה יפקע ככל שבתוך 14 ימים מהיום, לא תופקד ערובה בסך של 15,000 ₪ (במזומן או בערבות בנקאית אוטונומית). על המבקשים לגשת למזכירות לשכת המפקח לקבל שובר פיקדונות לתשלום בבנק הדואר ולהמציא קבלה למזכירות הלשכה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

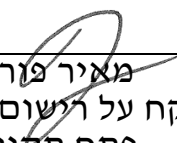
**מס' תיק: 6/458/2021
מס' בקשה: 6/459/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

51. הצו הזמני יעמוד בתוקפו עד למתן החלטה אחרת, או עד למתן פסק דין.

52. אשר להוצאות ההליך, ובשים לב לעובדה כי הבקשה התקבלה, יישאו המשיבים, יחד ולחוד, בהוצאות המבקשים בסך כולל של 5,000 ₪, שישולמו למבקשים בתוך 14 ימים מהיום, שאם לא כן, הם יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד ההחלטה, ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, מוצאי יום כיפור, 19 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.


מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה